Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A)

Subtópico 1 de 7

exceções prazos e tempo condições e hipóteses legitimados pontos-chave e vedações ⚖ ADI no STF

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a **probidade na organização do Estado** e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

> **§ 1º** Consideram-se atos de improbidade administrativa as **condutas dolosas** tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, **ressalvados tipos previstos em leis especiais**.

> **§ 2º** Considera-se **dolo** a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, **não bastando a voluntariedade do agente**.

> **§ 3º** O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, **sem comprovação de ato doloso com fim ilícito**, **afasta a responsabilidade** por ato de improbidade administrativa.

> **§ 4º** Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do **direito administrativo sancionador**.

> **§ 5º** Os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções e a integridade do patrimônio público e social dos **Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário**, bem como da **administração direta e indireta**, no âmbito da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

> **§ 6º** Estão sujeitos às sanções desta Lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de **entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício**, de entes públicos ou governamentais, previstos no § 5º deste artigo.

> **§ 7º** **Independentemente de integrar a administração indireta**, estão sujeitos às sanções desta Lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de **entidade privada para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra** no seu patrimônio ou receita atual, **limitado o ressarcimento de prejuízos, nesse caso, à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos**.

> **§ 8º** **Não configura improbidade** a ação ou omissão decorrente de **divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada**, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. ⚖ ADI 7236, 7156

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se **agente público** o **agente político**, o **servidor público** e **todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração**, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no art. 1º desta Lei.

> **Parágrafo único.** **No que se refere a recursos de origem pública**, sujeita-se às sanções previstas nesta Lei **o particular, pessoa física ou jurídica, que celebra com a administração pública convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente**.

Art. 3º As disposições desta Lei são aplicáveis, **no que couber**, **àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente** para a prática do ato de improbidade.

> **§ 1º** Os **sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado** **não respondem** pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, **salvo se, comprovadamente, houver participação e benefícios diretos, caso em que responderão nos limites da sua participação**. ⚖ ADI 7156

> **§ 2º** As sanções desta Lei **não se aplicarão à pessoa jurídica, caso o ato de improbidade administrativa seja também sancionado como ato lesivo à administração pública de que trata a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013**.

Art. 7º **Se houver indícios de ato de improbidade**, a autoridade que conhecer dos fatos **representará ao Ministério Público** competente, para as providências necessárias.

Art. 8º O **sucessor ou o herdeiro** daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos **apenas à obrigação de repará-lo** **até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido**.

Art. 8º-A A responsabilidade sucessória de que trata o art. 8º desta Lei aplica-se também na hipótese de **alteração contratual, de transformação, de incorporação, de fusão ou de cisão societária**.

> **Parágrafo único.** **Nas hipóteses de fusão e de incorporação**, a responsabilidade da sucessora será restrita à **obrigação de reparação integral do dano causado**, **até o limite do patrimônio transferido**, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas nesta Lei decorrentes de atos e de fatos ocorridos antes da data da fusão ou da incorporação, **exceto no caso de simulação ou de evidente intuito de fraude, devidamente comprovados**.

Texto compilado sem trechos vetados nem anotações entre parênteses. Dispositivos revogados e vetados foram retirados, por isso há saltos na numeração (ex.: art. 11, incisos I, II, IX e X). ⚖ marca dispositivo questionado no STF: nas ADIs 7042 e 7043, o STF reconheceu a legitimidade concorrente da pessoa jurídica interessada para propor a ação e celebrar acordo de não persecução civil; nas ADIs 7236 e 7156, confira a situação atual do julgamento. Fonte: Planalto, texto compilado.